I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/1142/2026, de 26 de octubre, por la que se formula el informe ambiental estratégico de la modificación puntual n.º 19 del Plan General de Ordenación Urbana, para desplazamiento de ramal viario y límite de suelo urbano, en la localidad de Fuentelcarro, perteneciente al término municipal de Almazán (Soria). Expte.: EAES/2026/049.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, recoge en su artículo 6.2 los planes y programas que deben ser sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada, a los efectos de poder determinar que dichos planes y programas no tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe ambiental estratégico, o bien que los mismos deben someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque podrían tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

El Ayuntamiento de Almazán, presentó la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada de la modificación puntual n.º 19 del Plan General de Ordenación Urbana, para el desplazamiento del ramal de uso público de la calle Real, como límite del suelo urbano, hasta hacer coincidir físicamente la calle con el camino existente, y que la parte urbana de la parcela afectada se integre en la ordenanza R7a, con las mismas determinaciones del resto de parcelas de la manzana en la que se encuentra, en la Entidad Local Menor de Fuentelcarro.

El citado artículo 6.2 especifica que, entre otros supuestos, las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el artículo 6.1 serán objeto de una evaluación estratégica simplificada, cuyo procedimiento se regula en los artículos 29 a 32, y de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo V.

A su vez, el artículo 5.2.f) de la Ley de evaluación ambiental define como modificaciones menores los cambios en las características de los planes o programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias que correspondían a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y ordenación del Territorio en materia de evaluación ambiental. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, como órgano ambiental, la competencia para dictar esta orden.

1. *Objeto y descripción del plan o programa.*

El planteamiento urbanístico del municipio de Almazán es un Plan General de Ordenación Urbana aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo de Soria el 31 de mayo de 2007, y publicado en el Bocyl del día 12 de julio de 2007.

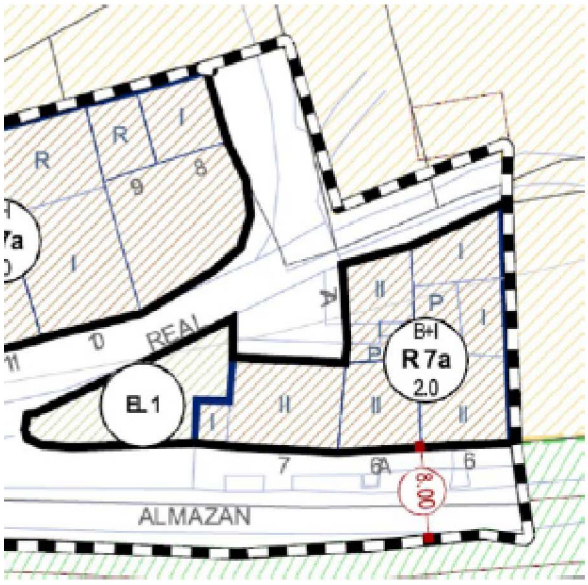
El Ayuntamiento de Almazán está situado en la zona centro de la provincia de Soria, a una distancia de 33 km de la capital, y agrupa las Entidades Locales Menores de: Almántiga, Balluncar, Cobertelada, Covarrubias, Fuentelcarro, Lodares del Monte y Tejerizas.

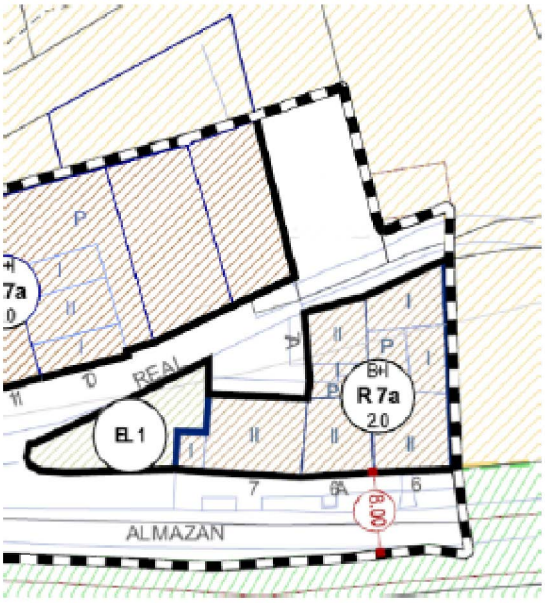
La Modificación Puntual n.º 19 del PGOU de Almazán se centra en una zona muy localizada del núcleo urbano de Fuentelcarro. Básicamente se trata de hacer coincidir el trazado del nuevo ramal de la calle Real, que parte de ésta en dirección Norte, planteado por el PGOU, con la embocadura del camino colindante existente a su derecha, que sirve de acceso a las parcelas rústicas situadas al Norte del núcleo urbano, poniendo así orden en una zona degradada y confusa, aclarando lo que realmente es vial de dominio público y regularizando la conexión entre el trazado viario y el citado camino.

Dicho ramal de la calle Real se encuentra englobado dentro del límite del suelo urbano, mientras que la embocadura del camino existente a su derecha está en suelo rústico, dado que la línea que marca el límite del suelo urbano se encuentra entre ambos.

Por tanto, la modificación plantea el desplazamiento tanto del ramal de la calle Real, como el del límite del suelo urbano, hasta hacer coincidir físicamente la calle con el camino. La superficie de suelo rústico que pasa a ser suelo urbano es de 160 m^2.

De esta forma, la zona urbana de la parcela ocupada por el trazado del ramal de la calle Real queda liberada, pasando a integrarse en la ordenanza R 7a, con las mismas determinaciones del resto de parcelas de la manzana en la que se encuentra. Esta parcela cuenta con dos subparcelas de distinta clase, una es urbana y la otra es rústica.





En el plano de ordenación, que regula la ordenación del núcleo urbano de Fuentelcarro, aparece grafiado como vial de dominio público la parte urbana de la parcela en cuestión, que hace frente a la calle Real del citado núcleo urbano. Lo cual no parece lógico cuando, colindante por su derecha, ya existe una vía de dominio público, duplicando su función.

Lo lógico en este caso es hacer coincidir ambos, es decir, el nuevo ramal de la calle Real con la embocadura del camino existente, eliminando esa duplicidad y resolviendo el vial sin salida en fondo de saco.

Por otro lado, y como consecuencia de lo anterior, la parte urbana de la parcela afectada se integra en la ordenanza R 7a, con las mismas determinaciones del resto de parcelas de la manzana en la que se encuentra. Para ello también se modifica la alineación existente, ajustándola al parcelario catastral actual, incluyendo dicha subparcela.

2. *Consultas realizadas.*

La Ley de evaluación ambiental establece en sus artículos 30 y 31 que, previamente a la formulación del informe ambiental estratégico, el órgano ambiental realice consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, orientadas a conocer si el plan o programa a evaluar puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

Se han realizado consultas a:

– Confederación Hidrográfica del Duero, que emite informe.

– Dirección General de Patrimonio Cultural, que emite informe.

– Agencia de Protección Civil y Emergencias, que emite informe.

– Diputación Provincial de Soria.

– Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, que emite informe.

– Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Soria, que emite informe.

– Ecologistas en Acción de Soria.

La Confederación Hidrográfica del Duero remite informe, según el cual, en materia de afección al dominio público hidráulico o a sus zonas de protección, según el mapa topográfico a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional, el ámbito objeto de modificación se encuentra alejado de cauces públicos, no produciéndose por lo tanto ninguna afección al dominio público hidráulico ni a sus zonas de protección, así como tampoco es previsible ninguna incidencia en el régimen de corrientes, ni afección a zonas o terrenos inundables.

Respecto a la calidad de las aguas, este Organismo de cuenca considera que el presente instrumento no supone un incremento del Suelo Urbano o Urbanizable, ni un aumento del número de viviendas respecto al planeamiento vigente y, en definitiva, tampoco supone un aumento del volumen de vertido ni incremento del consumo de agua. No obstante, este Organismo de cuenca advierte que la localidad de Fuentelcarro dispone de autorización (V-01300/2008 // V-0464.–SO) para efectuar el vertido de sus

aguas residuales a cauce público, considerándose el tratamiento como no adecuado. Por lo tanto, se deberán construir con carácter urgente unas instalaciones de depuración adecuadas para la localidad dotadas de un tratamiento adecuado para las aguas residuales procedentes de la población actual y el crecimiento horizonte previsto en el presente planeamiento, de forma que se cumpla con la legislación de vertidos y de calidad de aguas, así como el condicionado de la Autorización de Vertido.

Respecto al abastecimiento, esta Confederación Hidrográfica informa que la localidad de Fuentelcarro tiene inscrito en el Registro de Aguas de esta Confederación Hidrográfica un aprovechamiento de aguas con destino al abastecimiento de la población de referencia PR-020029-SO, que otorga un caudal medio equivalente de 0,14 l/s y un volumen máximo anual de 1425 l.

Así mismo, con respecto a la afección a obras, proyectos e infraestructuras del Organismo de cuenca, de acuerdo con la documentación aportada y comprobados los datos obrantes en este Organismo, el planeamiento no supone afección a obras, proyectos e infraestructuras de este Organismo de cuenca.

Por consiguiente, informa favorablemente la Modificación Puntual n.º 19 del PGOU de Almazán (Soria) parcelas 5003 y 9006 del polígono 46 de la localidad de Fuentelcarro, siempre que se cumplan los condicionantes expuestos en el presente informe, y sin perjuicio de las determinaciones que, como consecuencia de estudios más detallados o nueva documentación, se puedan establecer en las autorizaciones que preceptivamente al desarrollo del mismo se deban obtener de este Organismo de cuenca.

La Dirección General de Patrimonio Cultural emite informe indicando que no consta en su base de datos la existencia de bienes integrantes del Patrimonio Cultural del citado municipio en las parcelas objeto de intervención, razón por la que no se aprecia afección al Patrimonio Cultural. Si bien, debido a que la propuesta incluye la reclasificación de parcela de Suelo de Rústico a Suelo Urbano, deberá observarse lo dispuesto en el artículo 92.2.3. del Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.

A estos efectos se realizarán los estudios y prospecciones necesarias para identificar todos y cada uno de los posibles bienes arqueológicos en los terrenos que clasificados como suelo rústico pretendan clasificarse con cualquier categoría de suelo urbanizable.

No obstante, advierte que el documento urbanístico tendrá que ser informado preceptivamente por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Soria.

Lo que se tiene a bien informar a los efectos oportunos, sin perjuicio de otros informes y/o autorizaciones cuya emisión pudiere corresponder a los órganos centrales o periféricos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias informa que, en ese término municipal, con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la clasificación en función del riesgo potencial poblacional es medio. Asimismo, de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), el municipio posee un Índice de Riesgo Interfaz Urbano-Forestal alto.

Por otro lado, el Riesgo derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias Peligrosas, de acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad de Castilla y León, es medio en el caso de la carretera y no ha sido delimitado en el caso del ferrocarril.

Por último, en relación con el riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, este municipio se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención del siguiente establecimiento afectado por la Directica Seveso: Sociedad de Resinas Naturales, S.L.

Termina el informe indicando que ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente. Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación/aprobación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, informa que la modificación puntual no presenta coincidencia territorial con espacios protegidos de la Red Natura 2000, espacios naturales protegidos, con el ámbito de aplicación de planes de recuperación o conservación de especies protegidas, con Zonas Húmedas de Interés Especial, con Montes de Utilidad Pública, ni Vías Pecuarias, así como tampoco con ejemplares incluidos en el Catálogo de Árboles Notables de Castilla y León ni taxones de flora protegida de Castilla y León.

El ámbito objeto de modificación no presenta valores naturales que puedan verse afectados. Además, la modificación no supone una alteración de la estructura general ni del modelo territorial establecido por el planeamiento vigente, ni implica un incremento de la capacidad residencial o del número de viviendas susceptibles de ser edificadas. Por tanto, sus efectos se circunscriben fundamentalmente a la adecuación puntual de la ordenación viaria y de las alineaciones a la situación existente.

No obstante, se pone de manifiesto una cuestión relativa a la configuración del camino identificado como parcela 9006. Según la información catastral, dentro de dicha parcela figura una parcela enclavada, (5019), que no tendría la consideración de camino de dominio público. La existencia de esta parcela podría afectar a la anchura efectiva disponible para el vial en el tramo correspondiente, en caso de que dicha situación se mantenga y no existan otras modificaciones que determinen una configuración diferente del camino.

Esta circunstancia no parece quedar reflejada en los planos de ordenación ni en la documentación aportada para la modificación puntual.

Sin perjuicio de esta consideración, desde el punto de vista ambiental, y debido al alcance y características de la modificación propuesta, no se aprecian efectos ambientales significativos derivados de la misma.

En consecuencia, se concluye que la modificación del plan analizada, en la versión evaluada, no tendrá afección sobre dichas figuras o valores naturales, y se informa la viabilidad ambiental del planeamiento sin que se establezcan condiciones ambientales específicas.

El Servicio Territorial de Medio Movilidad y Transformación Digital de Soria, informa sobre cuestiones del informe previo sobre planeamiento urbanísco referido al artículo 52 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y al artículo 153 de su reglamento, indicando actuaciones que debe tener en cuenta el ayuntamiento, e informando favorablemente las modificaciones, pero que no se tiene en cuenta al no ser el solicitado para este trámite ambiental.

3. *Análisis según criterios del Anexo V.*

Vistos los antecedentes expuestos, las circunstancias que concurren en la «Modificación Puntual n.º 19 del PGOU, para desplazamiento de ramal viario y límite de suelo urbano de la localidad de Fuentelcarro, perteneciente al municipio de Almazán (Soria)», y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Anexo V de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se concluye que:

a) En cuanto a las características de la modificación, todos los informes recibidos de las Administraciones públicas afectadas permiten deducir que no deben existir problemas ambientales significativos relacionados con las modificaciones propuestas, y que no existirá una afección indirecta sobre elementos con figuras de protección ambiental; tampoco resulta significativa la medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras actividades con respecto a la ubicación, la naturaleza, las dimensiones, las condiciones de funcionamiento o mediante la asignación de recursos.

   Se considera que la modificación no influye en otros planes o programas, ni en la integración de consideraciones ambientales con objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible, ni en la implantación de legislación comunitaria o nacional en materia de medio ambiente.

b) En cuanto a las características de los efectos y del área probablemente afectada, ésta no debe considerarse vulnerable según los criterios del apartado 2.f) del Anexo V, ni el efecto tiene carácter transfronterizo ni acumulativo.

   El ámbito territorial de la modificación se encuentra fuera de la Red Natura 2000; por otra parte, la naturaleza de dicho plan o programa permite prever que no es probable que existan efectos significativos sobre los valores naturales.

c) En lo que se refiere a la magnitud y el alcance espacial de los efectos de la modificación, estos son limitados, y no se ha señalado la presencia de afecciones significativas por su implantación. Tampoco se ha detectado una especial probabilidad, duración o frecuencia de sus efectos ni éstos tienen la consideración de irreversibles.

   Por último, se considera que no deben existir riesgos derivados de la implantación de la modificación.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta de la Dirección General de Política Ambiental,

RESUELVO

Formular, de acuerdo con la evaluación ambiental estratégica simplificada practicada según la Sección 2ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental, y el análisis realizado de conformidad con los criterios establecidos en su Anexo V, el informe ambiental estratégico de la « Modificación Puntual n.º 19 del PGOU, para desplazamiento de ramal viario y límite de suelo urbano de la localidad de Fuentelcarro, perteneciente al municipio de Almazán (Soria)», determinando que no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se tenga en cuenta lo indicado en el informe de la Confederación Hidrográfica del Duero, por lo que no se considera necesaria la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental.

Esta Orden será notificada a los interesados y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León.

De conformidad con lo establecido en el artículo 31.5 de la Ley de evaluación ambiental, el informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que apruebe el plan o programa.

Valladolid, 26 de octubre de 2026.

El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,
Fdo.: Joaquín Antonio Pino

CV: BOCYL-D-03112026-212-17